



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 448/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב סוקולוב 66 רמת השרון
ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
מרחוב בן גוריון 1 בני ברק

נ ג ד

הנתבעים: 1. בראדרן אדיבי מירזה אבה
2. בראדרן אדיבי ויולט
שניהם מרחוב סוקולוב 66 רמת השרון

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 66 רמת השרון הבנוי על חלקה 455 בגוש 6417 (להלן: "הבית").

התובעת טוענת כי הנתבעים לא שילמו מיסי נציגות בגין חודש 12/11 בסך של 177 ₪ ובגין חודשים 02-08/12 בסך של 200 ₪ לחודש. כמו כן לא נשאו הנתבעים בתשלום הוצאות חריגות בסך של 2,300 ₪ בגין עלות שכ"ט עו"ד עבור ניהול הליכים משפטיים בגין השתלטות עסקים על הרכוש המשותף בבית ובסך נוסף של 1,500 ₪ בגין הליכי ערעור שהוגשו לאחר תום אותם הליכים.

החוב הנתבע כולל הפרשי הצמדה וריבית עומד על סך של 5,734 ₪.

לטענת הנתבעים יו"ר הנציגות מתנכל להם בשל מצבם הרפואי ובשל המטפל המתגורר עימם בדירתם. בהקשר זה, יו"ר הנציגות מנתק את המעלית מפעם לפעם ואינו מאפשר להם לצאת מביתם עקב מיגבלויותיהם הרפואיות, הוא אינו מאפשר יציאה לגג הבית לכיוון האנטנה ואינו נותן בידם מפתח לדלת הכניסה לבית (הנעולה במנגנון חשמלי). בנוסף, אירעה נזילה לדירת הנתבעים מדירה אחרת בבית. הנזילה תוקנה על ידי הנציגות אך היא מסרבת לתקן את הנזק בדירת הנתבעים. עבור חודש 09/11 נמסר תשלום אך יו"ר הנציגות הכחיש קבלת התשלום ולא מסר קבלה בגינו. משולמים דמי שכירות על החנייה אולם אלו אינם מגיעים לידי בעלי הדירות. לא ברורה הדרישה לתשלום שכ"ט עו"ד ומכל מקום יש לקזז סכום של 450 ₪ ששולם פעמיים בגין פתיחת ביוב בדירת הנתבעים. לטענת הנתבעים הם ביקשו לשלם את מיסי הנציגות אך יו"ר הנציגות סרב לקבל את התשלום והוא אינו נותן קבלות.

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 448/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת בין הצדדים כי בגין התקופה שמחודש 02/12 ועד 08/12 לא שילמו הנתבעים את מיסי הנציגות. למעשה, גם אין מחלוקת בנוגע לגובה החיוב, שכן, הנתבעים שילמו את התשלום החודשי הקבוע בסך של 200 ₪ בגין חודש 01/12 (עמוד 2 שורה 1-2).

המחלוקת הינה אך בנוגע לחוב הנטען לגבי חודש 12/11.

בהקשר זה, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח את ביצוע התשלום על ידם כנטען.

טענת הנתבעים היא כי שלחו את הכסף במזומן ביד המטפל להעבירים לידי הנציגות והאחרון שילם את הכספים לידי אשתו של יו"ר הנציגות (עמוד 1 שורות 29-30). דא עקא, טענה זו איננה מתיישבת עם הנטען בכתב ההגנה מטעמם אשר מייחס את האירוע האמור לתשלום בגין חודש 09/11, שאין מחלוקת כי בוצע. במסמך אחר ששלחו לאגודה לתרבות הדור, מבקשים הנתבעים להוכיח את התשלום לחודש 12/11 באמצעות קבלה בגין תשלום שבוצע לחודש 12/10 (מוצג ת/3). אין כל זכר במסמך זה ל"אירוע" מסירת הכספים הנטען לעיל. אף אם נקבל את גרסת הנתבעים בהקשר זה ונייחס הקבלה האמורה לחודש 12/11, הרי שיווצר חוב בגין חודש 12/10. בנוסף, הרי שאין בידי הנתבעים כל אישור על ביצוע התשלום – לא קבלה ולא כל מסמך אחר, בפרט בנסיבות בהן, לשיטתם, אין הם סומכים על יו"ר הנציגות אשר גם מתנכל להם.

מאידך, הוכח בפני כי הנציגות מנהלת את כספיה באופן מסודר ויעיל באמצעות מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת. בהקשר זה הוצגו בפני כרטסות מפורטות המתעדות כל תשלום שבוצע ויתרות חובה, לרבות פירוט "בזמן אמת", מיום 19/01/12, בגין החוב הנטען לשנת 2011 (מוצג ת/1).

משכך, אני קובע כי הוכח החוב הנתבע בגין מיסי נציגות שוטפים.

הוכח בפני כי נתקבלו החלטות כדין של בעלי הדירות לנקיטת הליכים משפטיים בנוגע לרכוש המשותף בבית (נספחים 2 ו-3 לכתב התביעה). הוכח בפני כי בעלי הדירות גם הסכימו לייצוג אשר הוצע על ידי הנציגות, לרבות, עלותו ואף שילמו את חלקם בשכר הטרחה (נספחים 4, 5 ו-6 לכתב התביעה).

לכשנתקבלה החלטה על ידי האסיפה הכללית המורה לנציגות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד בעלי דירת בבית בנוגע להסגת גבול לרכוש המשותף, הרי ששכר טרחת עוה"ד המייצג והוצאות אחרות הכרוכות בניהול ההליכים, הינם חלק מההוצאות השוטפות הנדרשות לצורך ניהולו של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 הנ"ל. ויודגש, האמור נכון בין אם תזכה הנציגות בתביעתה בסופו של יום ובין אם לאו.

כל פרשנות אחרת עשויה ליצור תמריץ שלילי לבעלי הדירות מלהשתתף בהוצאות הנדרשות לצורך נקיטת הליכים משפטיים ובכך תפגע באופן מהותי ביותר ביכולת של האסיפה הכללית ונציגות הבית לנהל את הרכוש המשותף. כשם שללא מימון מראש של בעלי הדירות, לא יכולה הנציגות לפעול להחזקת הרכוש המשותף, כך גם היא לא תוכל לנהל הליכים משפטיים על פי החלטת האסיפה הכללית, ללא מימון ההוצאות הצפויות על ידי בעלי הדירות. ויודגש, אין המדובר בנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 448/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דנן בהוצאה חריגה המחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית בהתאם להוראות הדין, אלא בהוצאה הנתונה להחלטת האסיפה הכללית.

ויוזכר, בנסיבות דנן ההליך המשפטי שנוהל גם הוכרע לטובת הנציגות ובעלי הדירות.

בניגוד לטענת הנתבעים הרי שהוכח גם כי כל בעלי הדירות האחרים בבית שילמו את התשלום בגין הייצוג המשפטי. כך עולה במפורש מדו"ח החובות הכללי (מוצג ת/2). אין אף לא בעל דירה אחד אשר חייב את סכומים בגובה תשלום שכר הטרחה הנתבע. תשלום בפועל כאמור מהווה גם אישור ואישור של בעלי הדירות את החלטת האסיפה הכללית לנקיטת הליכים משפטיים ולהתקשרות הפרטנית עם עורך הדין, לרבות תשלום בגין שירותיו.

בהקשר זה גם אין ממש בטענת הנתבעים כי הכספים אשר נפסקו לטובת הנציגות בהליך יישמו עבור תשלום שכר הטרחה. כשם שכל בעלי הדירות האחרים בבית שילמו מראש את חלקם בשכר טרחת עורך הדין, כך גם על הנתבעים לעשות. חלוקת תשלומים שווה, בין אלו ששילמו במועד ובין אלו שדחו את תשלומיהם עד לגמר ההליכים המשפטיים שנקטה הנציגות, משתלבת עם חובתם של הצדדים לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דין ואח' פ"ד מו (5) 454). בכספים שנפסקו לטובת הנציגות יעשה שימוש על פי החלטת האסיפה הכללית ויתכן כי אף יושבו לבעלי הדירות התשלומים ששולמו על חשבון שכר טרחת עורך הדין או חלקם. אולם, אין בכך להצדיק הבחנה בין הנתבעים לבין כל בעלי הדירות האחרים.

משכך, הוכח חובם של הנתבעים בגין תשלום שכר טרחת עו"ד.

טענות הנתבעים בנוגע להתנהלות הנציגות, לרבות, בנושא הרטיבות, המעלית, הגג ודלת הכניסה, אין בהן להצדיק להימנעותם מתשלום. כפי שאף הנתבעים מאשרים בכתב ההגנה כי יעצו להם, עליהם נלקט בהליכים משפטיים כנגד הנציגות אם יש דבר מה בטענותיהם. הם גם יכולים לפעול לכינוסה של אסיפת בעלי הדירות כדי לבחור נציגות חדשה או לקבל החלטות בנוגע לניהול הבית. אולם, זאת הם צריכים לעשות בד בבד עם הסדרת התשלום. אין בעל דירה יכול שלא לשלם את החיובים החלים עליו על פי דין או לעכב את תשלומיו ולהטיל מעמסה על כתפם של בעלי הדירות האחרים המשלמים במועד (ר' ע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

לפנים משורת הדין אעיר כי גם לא עלה בידי הנתבעים להוכיח את טענותיהם בנוגע להתנהלות הנציגות.

בכל הקשור לסוגיית תיקון נזקי הרטיבות, לא הובאה, ולו ראייה אחת, בדבר נסיבות המקרה ומדוע האחריות לגביו מוטלת על הנציגות. ציטוט אמירות של שכן, שמבקש לפטור את עצמו מאחריות, ודאי שאינן יכולות להטיל אחריות כלשהי על הנציגות. במיוחד כאשר נזקי הרטיבות אירעו לשיטת הנתבעים עקב עבודות שיפוץ שביצע השכן בדירתו (עמוד 2 שורות 3-6).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 448/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם לא הובאה כל ראיה בגין עבודות שבוצעו לפתיחת סתימה בביוב בדירת הנתבעים או עלות העבודות. אפילו פירוט מתי בוצעו עבודות אלו לא נמסר. ממילא, על פניה, פתיחה של סתימה בביוב הינה עבודה הקשורה בצנרת הדירה ולא ברכוש המשותף. מכל מקום, אין בסיס לטענת קיזוז בתובענה שעילתה סעיף 58 לחוק המקרקעין.

מן הראיות שהוצגו בפני עולה התנהלות מסודרת של נציגות הבית לרבות ניהול מערכת חשבונאית ממוחשבת. בהקשר זה הוצגו בפני קבלות שמנפיקה הנציגות ודו"ח הנהלת חשבונות פרטני המנוהל ביחס לכל דירה. לא סבירה בעיני הטענה כי לא נמסרות קבלות בגין התשלומים. הנתבעים יכלו, לו חפצו בכך, להחתים את יו"ר הנציגות על אישור בכתב בעת ביצוע כל תשלום וכך "להבטיח" שהתשלום יגיע ליעדו. גם לא ברור מדוע לא נשמעה טענה בדבר אי המצאת קבלות בכל השנים עברו, וזו "התעוררה" רק בחודש 02/12.

נטען בפני כי במעלית היו ליקויים אשר חייבו תיקון והשבתת המעלית לצורך כך (עמוד 1 שורות 19-21). אין זה סביר בעיני כי מעלית בבית תשותק אך כדי להרע לנתבעים. בבית עוד בעלי דירות רבים אחרים הזקוקים למעלית ועושים שימוש בה.

לא הוכח כי מבוצע תשלום כלשהו עבור השכרת החניה וממילא אף אם ישנו תשלום כנ"ל לא ברור כיצד תשלום זה פוטר את הנתבעים מתשלום מיסי הנציגות, כשם שמשלמים כל בעלי הדירות האחרים בבית.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 5,734 ₪ וכן את הסך של 366 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 26.08.12, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד סך של 850 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיים אך דיון אחד בתובענה, לאור הסכמת הצדדים בדיון מיום 30.10.12.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט"ו חשוון תשע"ג, 31 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב